

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2025

MEMÒRIA D'ACTUACIONS

F.P.4

SECCIÓ:	G0108	Medi Ambient, Infraestructures i Territori
ENTITAT:	119	Agència Valenciana de Protecció del Territori
PROGRAMA:	431G00	Agència Valenciana de Protecció del Territori

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

1. El sòl rural és un recurs natural escàs, no renovable i de difícil recuperació. La seua conservació requereix que la protecció de la legalitat urbanística siga efectiva. A este efecte, el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, contempla i estableix el règim jurídic de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) a la qual podran adherir-se els municipis per acord del Ple, per majoria absoluta, dels seus respectius Ajuntaments. L'Agència té com a finalitat essencial vetlar per la utilització racional i legal del sòl conforme al Decret legislatiu 1/2021, abans citat, i la resta de legislació urbanística. La funció de l'Agència és exercir les potestats administratives de protecció de la legalitat urbanística de la Generalitat, respecte d'infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, de forma exclusiva en els municipis que s'adherisquen en l'Agència i de forma compartida en els quals no s'adherisquen.
2. La complexitat de la normativa urbanística i l'evolució tecnològica en esta matèria exigeix un alt grau de coneixements tècnics i requereix, en l'àmbit de la protecció de la legalitat urbanística, d'un constant assessorament i formació del personal de les administracions públiques i dels sectors professionals implicats.
3. L'essencial funció preventiva respecte de la comissió d'infraccions urbanístiques, exigeix dur a terme diverses iniciatives de conscienciació social, difusió i participació amb altres institucions i corporacions públiques, en relació a les funcions, objectius i finalitats de l'Agència.

OBJECTIU BÀSIC

- 1.1. Complementar la posada en funcionament burocràtic, administratiu i competencial l'AVPT, a la ciutat d'Elx (nova seu), ja iniciada en 2022.
- 1.2. Prevenir la comissió d'infraccions urbanístiques.
- 1.3. Tramitar els procediments de protecció de la legalitat urbanística respecte a les infraccions urbanístiques.
- 2.1. Divulgar i actualitzar la normativa i els instruments en matèria de protecció de la legalitat urbanística.
- 3.1. Dur a terme iniciatives de conscienciació social, difusió i participació amb altres institucions i corporacions públiques en relació a les funcions, els objectius i finalitats de l'Agència.

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER A ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS

- 1.1.1. Fomentar l'adhesió dels municipis a l'AVPT.
- 1.1.2. Celebrar dues sessions ordinàries del Consell de Direcció de l'AVPT.
- 1.1.3. Coordinar l'activitat de l'AVPT amb la resta d'Administracions Públiques i Forces i Cossos de Seguretat.
- 1.2.1. Impulsar la redacció del Pla d'Inspecció Urbanística de la Comunitat Valenciana, de manera coordinada amb els Ajuntaments adherits i la resta d'Administracions Públiques i Forces i Cossos de Seguretat.
- 1.2.2. Divulgar l'activitat i els resultats de l'AVPT.
- 1.2.3. Mantindre un sistema d'informació territorial actualitzat, en matèria de protecció de la legalitat urbanística, mitjançant la Infraestructura de Dades Espacial de la Comunitat Valenciana.
- 1.2.4. Fomentar l'investigació de tècniques de detecció automatitzada de canvis sobre el territori.
- 1.3.1. Tramitar els procediments de protecció de la legalitat urbanista, sancionador i de restauració de la legalitat, respecte a les infraccions urbanístiques denunciades.
- 1.3.2. Seguiment de l'execució de les ordres de demolició dictades i fers. Fomentar l'execució voluntària o, en cas contrari, materialitzar l'execució subsidiària.
- 1.3.3. Impugnar davant de la jurisdicció contenciosa-administrativa les llicències municipals que es consideren que no s'ajusten al ordenament jurídic urbanístic.
- 2.1.1. Elaboració d'instruccions i documents que sistematitzen els procediments de protecció de la legalitat urbanística i de minimització de l'impacte territorial, ambiental i paisatgístic.

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2025

MEMÒRIA D'ACTUACIONS

F.P.4

SECCIÓ: G0108 Medi Ambient, Infraestructures i Territori
ENTITAT: 119 Agència Valenciana de Protecció del Territori
PROGRAMA: 431G00 Agència Valenciana de Protecció del Territori

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER A ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS

- 2.1.2. Assessorament i assistència als municipis en les matèries de la competència de l'AVPT.
- 2.1.3. Proposar millores i alternatives respecte a l'aplicació de la normativa urbanística en matèria de protecció de la legalitat urbanística i minimització d'impactes territorials, ambientals i paisatgístics.
- 3.1.1. Celebrar i assistir a trobades, reunions i sessions divulgatives amb institucions públiques (ajuntaments, comarques, etc.), i altres corporacions de dret públic (col·legis professionals, universitats, etc).